

建设工程施工合同

合同编号: JXMH20250513-1

签订地: 江西萍乡

发包人(甲方): 江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

承包人(乙方): 江西中诚建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 柯美纸业厂区内道路 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 柯美纸业厂内道路施工
2. 工程地点: 柯美纸业工厂内
3. 工程内容: 双方现场沟通工程量清单内容项
4. 工程承包范围: 施工图纸及工程量清单内所有内容
5. 承包方式: 乙方采取总包方式,包工、包料、包机械、包验收一次性通过等一切施工过程中可能产生的费用。
6. 施工要求(合同单价中包含的工作内容): 深度1米的路基土方挖掘和外运,外运倒土为现有江西建工倒土地点;30cm厚片石垫层、20cm厚级配碎石、20cm厚配比5%的水泥稳定层(要求机械摊铺碾压)。

二、合同工期

1. 工期总日历天数: 30 天(遇特殊天气、不可抗力因素工期顺延的必需经过甲方书面认可方可顺延)。

三、质量及竣工验收

1. 工程质量符合 国家现行道路工程施工质量验收规范及相关标准,达到合格标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸及甲方要求、技术规范和操作规程进行施工,建立健全质量保证体系,确保工程质量。
3. 工程竣工验收:工程竣工后,甲乙双方应及时组织验收工作,乙方相关专业技术部门应同时参与竣工验收工作,并确保工程质检合格。若验收不合格,视为乙方严重违约,甲方有权要求乙方整改,整改费用由乙方承担。竣工日期为竣工验收合格之日(验收合格单需加盖甲方公章为准)。

四、合同价款及支付方式

1. 签约合同价约为:人民币(大写) 壹佰叁拾陆万伍仟 (¥1365000 元), 单价:

每平方 175 元（工程完工后以实际验收面积为准结算，单价不变）。

2. 付款方式：完成路面基础付 10%，完成五十公分级配石块付 40%，完成水稳付 40%，验收完三个月内付 5%，质保期满一年后无质量问题后支付 5%。（每支付一笔货款前，乙方需提前开具相应金额发票给甲方。）

3. 最终结算价以实际工程量为准。

4. 合同价格形式：单价合同。

5. 本合同价格含 9% 增值税专用发票。

五、项目经理及职责

1. 项目经理：姓名：李冬辉 身份证号码：360502199202075055
联系电话：15270091355

2. 项目经理负责和处理施工现场的一切工作，处理施工现场的日常事务。如承包人项目经理发生变化，承包人应提前 7 日书面通知发包人。

3. 工程竣工未移交发包人之前，承包人负责对现场一切设施和工程半成品的保护。

4. 其它事宜。

六、双方承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、违约责任

1. 承包人未按本合同约定按时完成本项目工程，每逾期一天须按 3000 元/日支付违约金（如施工现场出现村民阻工，乙方承担双方协调职责，逾期费用甲方应当考虑免除）。如逾期达到 30 天的，则发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付总工程标的款 30% 的违约金，发包人有权另请其他施工队伍施工。同时，承包人已完成的工程按 70% 比例进行打折结算，如发包人付款超额有权要求承包人返还。

2. 承包人不履行合同约定义务或履行义务不符合发包人要求，经发包人催告后 7 天内，仍不履行或改正的，发包人有权单方解除合同并要求承包人支付总工程标的款 30% 的违约金。

3. 承包人工程质量问题导致的一切返工均由承包人自行承担，且发包人有权要求承包人支付合同标的 30% 的违约金。

4. 发包人为主张要求承包人承担违约责任产生的一切费用，包含但不限于律师费、保全保险费等均由承包人承担。

5. 承包人未按质保约定履行义务，每出现一次，发包人有权从质保金中扣除 5000 元，且不免除其质保责任。

6. 承包人违反本合同约定进行非法分包或转包，视为承包人违约。发包人有

权解除本合同，并有权要求承包人支付合同标的 30%的违约金。

7. 承包人应对施工安全负责。如在施工过程中出现任何人身安全事故，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。

8. 承包人负责在施工过程中的财产安全，如施工设备、机械等出现任何损坏、偷盗等财产损失，均由承包人进行更换或维修，承包人自行承担损失，且不得耽误工程正常施工。如耽误工程施工，按本合同第七条第 1 款承担违约责任。

9. 除不可抗力或本合同约定的解除情形之外，承包人不得随意解除本合同。如有，则由承包人支付合同价款的 30%作为违约金。

八、其它条款

1. 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2. 本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具有同等法律效力。

3. 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 关于本合同履行过程中出现的任何问题，双方应秉持友好态度进行协商。协商不成的，任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

发包人(公章):【江西铭和建设工程有限公司莲花分公司】	承包人(公章):【江西中诚建筑工程有限公司】
法人或授权代表:【 张晓明 】	法人或授权代表:【 刘惠明 】
地 址:【江西省萍乡市莲花县琴亭镇广兴路 536 号】	地址:【江西省萍乡市莲花县坊楼镇萍莲路 13 号】
电 话:	电话:【0799-6660029】
开户行:	开户行:【江西银行股份有限公司萍乡安源新区支行】
户名:	户名:【江西中诚建筑工程有限公司】
账号:	账号:【7999 0035 1600 018】
纳税人识别号【91360321MADGLRNWIN】	纳税人识别号【9136 0321 MA35 T2EP 4B】
签订日期:【 2025 】年【 5 】月【 13 】 日	

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

承包人（全称）：江西中诚建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就柯美纸业厂内道路施工签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本项目承包人负责的合同施工内的全部内容。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。由此产生的费用由承包人（乙方）承担。承包人指派专人到场后 24 小时内承包人仍无法解决，发包人有权另行聘请专业人士进行解决，由此产生的费用由承包人承担。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

1. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

保修方：江西中诚建筑工程有限公司

时间：2025 年 5 月 13 日